

1000799-07.2022.8.26.0244

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... sentido:

"FRAUDE BANCÁRIA Perda/furto/roubo de celular Operações fraudulentas realizadas por terceiros. Hipótese dos autos que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida. Sucessivas transferências de valores em curto período de tempo que não chamaram a atenção da ré. Dever de restituir os valores ao consumidor titular da conta. Danos morais não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Antonio de Moraes, 86, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000799-07.2022.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000799-07.2022.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Priscila Suguimati Ribeiro Roque

Requerido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 30 de substituição processual uma vez que o Banco Bradesco já está incluído no polo passivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, uma vez que a transação foi realizada por conta bancária sob responsabilidade do banco réu.

No mais, não há falar em necessidade de perícia técnica ou informal, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Assim, REJEITO as preliminares.

Pois bem.

Passo à análise do mérito.

Os pedidos são procedentes em partes.

Conforme a narrativa, a autora possui uma conta digital na instituição requerida.

No dia 12/01/2022, foi efetuado um pix da referida conta, no valor de R\$ 1520,00,

para um terceiro de nome Valberto Medeiros de Souza. A requerente não reconhece a mencionada transferência de valores e pede que o montante lhe seja restituído, além

da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerido, em sua defesa, sustenta que a transação impugnada foi feita com a utilização de senha pessoal. Defende que não houve falha na prestação de seus serviços e atribui à autora a culpa pela situação descrita na inicial. Pede a declaração de improcedência das pretensões autorais.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é uma relação de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Isso porque o reclamante enquadra-se no conceito de consumidor por força do CDC.

No que tange à coleta das provas das alegações autorais, prevê o art. 6º, VIII, do Código Consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)

Todavia, vislumbro que a inversão não seja necessária, o ônus da prova de que a transação teria sido efetuada regularmente por meio de dispositivo autorizado e uso de senha pessoal é da ré, pois, do contrário, haveria de se exigir que a autora fizesse prova diabólica, a de que demonstrar fato negativo: que não realizou a transação.

Deste modo, cabia ao banco réu trazer aos autos prova segura de que a transferência da conta da autora ocorreu de forma legal e regular, ou, ainda, demonstrar que ela, de fato, forneceu suas credenciais e dados bancários a terceiros estranhos, podendo ter sido realizada por meio de outro dispositivo não autorizado - o que não aconteceu.

Por outro lado, a autora juntou, à fl. 15, o comprovante da transferência bancária (modalidade pix), que demonstra a transação alegadamente desconhecida, na qual FAYMERSON GOMES DE OLIVEIRA figura como beneficiário. Juntou, também, cópia dos e-mails enviados ao banco réu (fls. 06/21), a fim de corroborar a alegação de que a transação foi realizada sem o seu conhecimento e a sua autorização.

É sabido que os serviços eletrônicos colocados à disposição dos clientes estão sujeitos a falhas. Desse modo, não havendo dados técnicos que afirmem, com absoluta certeza, que o sistema de segurança do banco é infalível, e sendo os riscos decorrentes de tais falhas inerentes à própria atividade desenvolvida, de rigor reconhecer que a instituição financeira torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, notadamente em razão da teoria do risco profissional, bem como à luz da Súmula 479 do C. STJ, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tratando-se da responsabilidade do réu, deve ser aplicada a teoria do risco profissional, segundo a qual todos aqueles que se dediquem às atividades comercial e empresarial devem se responsabilizar efetivamente pelos danos causados, só podendo ser afastada tal teoria com a devida comprovação de culpa da vítima, de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Tratando-se de alegação quanto ao desconhecimento da autoria de transações, é certo que não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente na relação, a produção de prova negativa, no sentido de que não realizara as despesas" Incumbia, assim, ao réu o ônus de demonstrar, em juízo, a legitimidade das compras contestadas. Todavia, a despeito da apresentação da contestação, desse ônus o réu não se desincumbiu. À luz dos autos, não se desincumbiu o réu quanto ao ônus da prova referente à compatibilidade das despesas realizadas, convindo salientar a aplicabilidade, no caso, da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (CC, art. 927, parágrafo único e CDC, art.14, caput). Por outro lado, oportuno salientar que falhas quanto à segurança do cartão magnético com chip não são raras, em decorrência de clonagens desse tipo de produto, pelo que, a mera existência do chip

não se revela fator de absoluta e inabalável segurança. Nesse passo, não se ignora que a evolução dos meios tecnológicos possibilitou que os contratos sejam realizados pela internet, smartphone, telemarketing e outras formas eletrônicas, instrumentos que, de um lado facilitam a vida para ambas as partes e de outro, reduzem os gastos das instituições financeiras, com pessoal para atendimento etc..., restando ao direito se adaptar as novas formas de contratação. Contudo, a mera alegação de que as transações foram realizadas por meio de um cartão com chip, não se presta a comprovar a regularidade do débito discutido nos autos, à míngua de elementos hábeis a inferir que se trata, efetivamente, de transação realizada pelo consumidor" (TJSP; Apelação nº1037217-93.2019.8.26.0002; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa; j. em 12/05/2020).

Desse modo, o requerido deverá restituir à autora os valores indevidamente transferidos de sua conta bancária a terceira pessoa.

Já o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Os transtornos suportados pela autora não superam o mero aborrecimento cotidiano, relativo às relações de consumo.

Além disso, não há provas de que a transferência tenha causado descontrole financeiro das contas da requerente.

Nesse sentido:

"FRAUDE BANCÁRIA Perda/furto/roubo de celular Operações fraudulentas realizadas por terceiros. Hipótese dos autos que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida. Sucessivas transferências de valores em curto período de tempo que não chamaram a atenção da ré. Dever de restituir os valores ao consumidor titular da conta. Danos morais não caracterizados. Mera falha na prestação de serviços não enseja dano moral. Ratificação da sentença. Art. 252 do RITJP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível 1091921-82.2021.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a restituir à autora o valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que será corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data da transferência indevida, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Intime-se.

Iguape, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA